

1507758-65.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... à fl. 73 (condenação pelo crime de tráfico, processo nº 0007273-31.2009.8.26.0223 - 2ª Vara Crim. de Guarujá), exasperando a pena em 1/6.

Aliás, a jurisprudência tem assentado que:

“possuindo o acusado várias condenações definitivas geradoras da reincidência, nada impede que algumas delas sejam consideradas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da apenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507758-65.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 28/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507758-65.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DE ARAUJO CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

FABIANO DE ARAUJO CASTRO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 01/02, a saber:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 14h15, na avenida Rui Barbosa, 10, esquina com a Rua José Ernesto Becheli, 50, centro, município e comarca de Itanhaém, FABIANO DE ARAUJO CASTRO, qualificado a fls. 07, subtraiu, para si, a bicicleta marca barra forte, aro 26, cor vermelha, avaliada em R\$ 150,00 (Cento em cinquenta reais), bem móvel pertencente a Hildon Ferreira Linhares. Segundo consta dos autos, aproveitando-se

de que a vítima deixara a bicicleta encostada em uma drogaria, o denunciado subtraiu o veículo e fugiu, tendo rapidamente o alienado em depósito de sucata, sendo preso em flagrante, na sequência."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 11/13), o auto de entrega (fl. 16), o auto de exibição e apreensão (fl. 17), o auto de avaliação (fl. 18), a nota de culpa (fl. 20) e o relatório lavrado pela polícia judiciária (fls. 146/148).

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 83/85). Na mesma oportunidade, a denúncia desfechada foi recebida, citando-se o inculcado para responder, por escrito, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 86/87). Apresentada resposta escrita às fls. 125/129, por intermédio de defensora dativa. Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência por plataforma remota (fls. 140/142).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, dispensada a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, foi interrogado o réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado, sob a égide de anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigos 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação de Fabiano de Araújo Castro nas sanções do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de entrega (fl. 16) e o auto de exibição e apreensão (fl. 17). A autoria do acusado, malgrado o esforço da defesa, restou indubitavelmente evidenciada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório prestado perante a autoridade policial (fls. 09/10) e em Juízo, na essência, o acusado confessou os fatos, nos termos da peça incoativa.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal,

"o valor da confissão se aferira pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

A policial militar Tatiane, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 04), declarou que na data dos fatos estava de serviço, juntamente de Robson, quando irradiado via COPOM que um indivíduo havia furtado uma bicicleta na área central da cidade por volta das 13h06, tendo o setor de monitoramento do município captado, em outra câmera, pelo bairro do Ivoty, o meliante, descrevendo-o como pardo, de calça cinza e chinelo branco. Localizado, foi abordado, átimo em que identificado como Fabiano, vindo, ainda, a confessar os fatos. Ademais, o inculcado indicou o paradeiro do bem, referindo que havia acabado de vendê-lo em um ferro velho, local

em que recuperado foi posteriormente.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Robson, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 06).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Outras provas robustecem o conjunto probatório. A vítima Hilton, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 05), declarou que na data dos fatos estava no centro da cidade e deixou sua bicicleta encostada na parede ao lado da Droga Raia. Ao perceber, tempos depois, que havia sido furtada, comunicou o ilícito à polícia militar. Após um tempo incerto, foi informado pelos policiais que sua bicicleta fora localizada.

Estas são as provas. É de se ver, portanto, que as provas produzidas revelam, até com facilidade, a incursão do acusado no crime de furto praticado. Isso porque, conforme narrado, o acusado subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) bicicleta.

Destaque-se que o acusado confessou o crime quando da abordagem feita pelos policiais, logrando indicar o lugar exato em que vendeu a bicicleta. A título de cautela, relembre-se, a respeito, que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição, cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão que a justifique, o que, na espécie, incorreu.

E nem se alegue que a conduta constatada não possui relevância criminal, por aplicação do princípio da insignificância à espécie. Procurando parametrizar os limites de incidência deste princípio, palmilhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na estipulação de alguns vetores a serem analisados no caso concreto: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sucede que, a toda evidência, não há como se considerar insignificante o furto de bens dessa estirpe, cujo valor, por certo, ninguém dispensaria a título de esmola para outras pessoas. No mesmo sentido a jurisprudência mais judiciosa:

"Não há que se falar em atipicidade da conduta diante do pequeno valor do bem. Deve-se considerar que os objetos possuem valores relativos, o que pode ser desprezível para alguns, para outros poder ter grande importância pelo que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do objeto. Ademais, a tese de que a subtração de bens de pequeno valor não constitui crime é ao menos duvidosa, pois geraria uma verdadeira autorização, por exemplo, para que os supermercados fossem furtados, vistos que a grande maioria do bens ali vendidos,

considerados individualmente, tem pequeno valor, principalmente se considerado o patrimônio da empresa-vítima". (TJ-SP – SER: 00025819620188260635; Relator: Marco Antônio Marques da Silva; J.: 22/11/2018; 6º Câmara de Direito Criminal; P.: 26/11/2018).

Igualmente, inaplicável a desclassificação do delito para sua forma tentada. Segundo lição do Ministro Moreira Alves.

"há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, a consumação se dá com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, a consumação se dá quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumação se dá quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para tê-la a salvo. O art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do tipo penal do delito de furto a ação de 'subtrair'; pode-se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila" (STJ; AgRg no REsp: 1226382 RS 2011/0002120-3; Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; J. em 15/09/2011).

No caso dos autos, consoante apurado, o acusado fora detido após haver se evadido em poder da bicicleta de propriedade da vítima, de sorte a não poder se cogitar no reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

Inviável, igualmente o afastamento da culpabilidade do acusado, sob o argumento de que agiu sob o efeito de álcool ou outras substâncias análogas. A uma porquanto não se desincumbiu a defesa do ônus de comprovar tal assertiva. A duas, ainda que cogitasse em sentido diverso, é cediço que os efeitos de tais substâncias não excluem a imputabilidade penal.

Vale ressaltar que a legislação penal só isenta de pena aquele que em razão da dependência da droga, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por motivo de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica. A tanto se acresça que o art. 28, §1º. Do Código Penal também prevê que a embriaguez ou qualquer intoxicação por substância análoga somente funcione como excludente da culpabilidade quando presente os mesmos requisitos.

Ou seja, de acordo com a Teoria da Actio Libera in Causa, adotada pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, a utilização de substâncias análogas voluntariamente ou de forma culposa não tem condão de conduzir à exclusão da imputabilidade penal ou à redução das reprimendas.

Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, mutadis mutandis:

"FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECURSOS BILATERAIS. DEFENSIVOS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Embriaguez voluntária ou intoxicação por substâncias de efeitos análogos que não eximem o agente de responsabilidade, porque não deriva de caso fortuito ou força maior. Inteligência dos CP, art. 28, II. Teoria da actio libera in causa ("ação livre na origem"). (...)" (TJ-SP – APR: 00786383820168260050; Relator; Eduardo Abdalla; Data do julgamento; 24/04/2019; 7º Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação; 26/04/2019).

Tais elementos, quando analisados em conjunto, incutem neste Juízo a certeza quanto à efetiva prática do delito pelo acusado, razão pela qual encontra-se incurso nas

sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Na medida em que o acusado apresenta várias condenações definitivas, viável a valoração de uma delas nessa etapa, enquanto que as outras serão utilizadas para fins de conduta social e reincidência. Desta forma, para fins de antecedentes criminais, aprecio a condenação certificada à fl. 73 (condenação pelo crime de tráfico, processo nº 0007273-31.2009.8.26.0223 - 2ª Vara Crim. de Guarujá), exasperando a pena em 1/6.

Aliás, a jurisprudência tem assentado que:

“possuindo o acusado várias condenações definitivas geradoras da reincidência, nada impede que algumas delas sejam consideradas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da apenação (antecedentes e conduta social), e outra como circunstância agravante na etapa seguinte, não se tratando de bis in idem.” (TJRJ; APL 00291140920108190202/RJ; Rel. Des. Marcus Henrique Pinto Basilio; Primeira Câ. Crim.; P. em 10/09/2012).

Do mesmo modo, oportuno trazer à baila o escolio de Guilherme de Souza Nucci ao se referir que:

“nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nessa hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores diversos.” (Individualização da pena. - 6. ed. - Rio de Janeiro, Forense, 2014).

Conclui-se, portanto, que o verbete da súmula 241 do STJ apenas veda que uma única condenação definitiva seja considerada nas duas etapas.

E, a título de cautela, observo que, firme no entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior” (RE 901.145-AgR; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe de 08/11/2018).

A conduta social do acusado, da mesma forma, ressuma reprovável. Além do antecedente criminal mencionado, ostenta outras condenações definitivas (fls. 71/76). Na medida em que uma delas será utilizada para caracterização da sua reincidência, necessária a valoração das demais nesta etapa, como forma de se individualizar corretamente a pena (fl. 73, processo 0003782-47.2010.8.26.0266, e fl. 74, proc. 0002175-44.2015.8.26.0453), pelo o que exaspero pena em 1/6.

Sobre a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, ex vi do art. 61, inc. I, do CP (vide certidão fl. 71, processo nº 0022245-46.2016.8.26.0001), compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, "d", do CP, compenso-a.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência do acusado, aplico-lhe, inicialmente, o regime fechado para cumprimento da reprimenda, ex vi art. 33, §3º, do Código Penal.

Todavia, em observância aos termos do art. 387, §2º, do CPP, considerando que o réu se encontra preso desde setembro de 2022, procedo, desde logo, sua progressão para o regime semiaberto, a partir desta data (29/11/2022).

Em vista da reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. II, do CP. Pelo mesmo motivo, deixo de suspender condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade, ex vi do art. 77, inc. I, do mesmo Diploma.

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado FABIANO DE ARAÚJO CASTRO, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

TODAVIA, EM OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ART. 387, §2º, DO CPP, CONSIDERANDO QUE O RÉU SE ENCONTRA PRESO DESDE SETEMBRO DE 2022, PROCEDO, DESDE LOGO, SUA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, A PARTIR DESTA DATA (29/11/2022).

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 83/85, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se-o no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima ao réu, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências:

- i) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- ii) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- iii) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento

prisional estabelecido nesta sentença;
iv) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Comarca de Itanhaém, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA